МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2023 оны 08 дугаар сарын 17 №03/16 Улаанбаатар хот

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН
ДАРГА Р.ОНОНЧИМЭГ ТАНАА

Комисст хандаж Дархан-Уул аймаг дахь Давж заалдах шатны болон Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газрын ажилтнуудаас "...тус шүүхийн Тамгын газрын даргаар ажиллаж буй З.Баяржаргал нь Тамгын газрын даргын ажлыг хүлээж авснаас хойш шүүхийн байранд хардах сэрдэх, хов жив, дарамт шахалт, айдсаар дүүрэн орчин бүрдүүлсэн, ажлын байрны тодорхойлолтод заагаагүй ажил хийлгэх, ялгаварлан гадуурхах, хувийн болон биеийн эрх чөлөөнд нь халдах байдлууд гаргасан..." гэх гомдол ирүүлсэн.

Тус гомдлын мөрөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.11, 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Дархан-Уул аймаг дахь Давж заалдах шатны болон Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газрын ажилтан, албан хаагчдын хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны дарамт, хүчирхийллээс ангид байх эрхийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийсэн.

Хяналт шалгалтыг тус шүүхийн тамгын газрын дарга З.Баяржаргал болон албан хаагч, ажилтнуудтай ганцаарчилсан ярилцлага хийх, санал асуулга авах, удирдлагаас шаардлагатай баримт, бичгийг гаргуулан авч, дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар явуулсан бөгөөд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1.Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэгт "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, нийгмийн болон гэрлэлтийн байдал, хөрөнгө чинээ, шашин шүтлэг, үзэл бодол, улс төрийн үзэл бодол, үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн эсэх, эрүүл мэндийн байдал, жирэмсэн болон амаржсан эсэх, бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа, илэрхийлэл, хөгжлийн бэрхшээл, гадаад төрхөөр нь шууд, эсхүл шууд бусаар ялгаварлан гадуурхах, эрхийг нь хязгаарлах, давуу байдал олгохыг хориглоно", мөн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсэгт "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ажил олгогч, ажилтан, гуравдагч этгээд бие биедээ үгээр, биеэр, цахимаар болон бусад аливаа хэлбэрээр дараах байдлаар дарамт үзүүлэх, хүчирхийлэл үйлдэхийг хориглоно", мөн зүйлийн 7.1.1 дэх заалтад "зодох, цохих зэргээр бусдын эрүүл мэндийн хүчирхийлэл үйлдэх, үйлдэхээр заналхийлэх", мөн зүйлийн 7.1.2 дахь заалтад "хэл амаар доромжлох, нэр төр, алдар хүндийг гутаах", 7.1.3 дахь заалтад "энэ хуулийн 6.1-д заасан хориглосон үндэслэлээр ялгаварлан гадуурхах, бие махбод, сэтгэл зүйн дарамт, бэлгийн дарамт үзүүлэх, хүчирхийлэл үйлдэх, заналхийлэх замаар ажлын байрны тэвчишгүй орчныг үүсгэх"-ийг тус тус хориглоно гэж хуульчилсан.

15006003

Дээрх хориглосон заалтыг үндэслэн Тамгын газрын даргын зүгээс ялгаварлан гадуурхалт үзүүлдэг эсэхийг тус газрын 16 ажилтнаас авсан санал асуулгаар тодруулахад 8 хүн буюу 50 хувь нь "тийм" буюу эрхэлсэн албан тушаал, боловсрол, нийгмийн гарал байдлаар ялгаварлах, 6 хүн буюу 37.5 хувь нь "үгүй" гэж хариулсан бол 2 хүн буюу 12.5 хувь нь асуултад хариулаагүй байна. Мөн "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ажлын байрны дарамтад өртдөг эсэх"-ийг санал асуулгаар тодруулахад 56 хувь нь өртдөг, 44 хувь нь өртдөггүй гэж хариулсан байна. Өртдөг гэж хариулсан оролцогчдын ихэнх нь ажлын байрны дарамт, хүчирхийллийг гол төлөв удирдах албан тушаалтан буюу Тамгын газрын даргын зүгээс үзүүлдэг гэж дурдсан байна. Түүнчлэн "Тамгын газрын дарга нь өөр бусад байгууллагын ажилтнуудын дэргэд тантай зүй бус харьцах, элдэв үг хэлээр доромжилж байсан уу?" гэсэн асуулгад 4 хүн буюу 25 хувь нь "ийм үйлдэл байнга гаргадаг" гэж, 5 хүн буюу 31.25 хувь нь "ийм тохиолдолд хааяа өртдөг цөөн тооны хүмүүс өртөж байсан" гэж, 6 хүн буюу 37.5 хувь нь "ийм тохиолдол гарч байгаагүй" гэж, 1 хүн буюу 6.25 хувь "мэдэхгүй" гэж хариулсан байна. Түүнчлэн Тамгын газрын ажилтнуудтай хийсэн ганцаарчилсан ярилцлагад "...Тамгын газрын дарга З.Баяржаргал нь албан хаагч нартай харилцахдаа чанга дуугаар орилж хашхирах, хараалын үг хэлэх, ширээ цохих, айлган сүрдүүлэх өнгө аястай харьцдаг, ажлын байрны тодорхойлолтод тусгаагүй ажил үүрэг гүйцэтгэхийг шаардах, алба хаагч, ажилтнуудад ажлын шаардлага тавих нэрийдлээр хэл үгээр доромжлох, албан тушаал, үндэс угсаа, нийгмийн байдлаар нь ялгаварлах гэх зэрэг нь ажлаас гарах аргагүй байдалд оруулдаг, ажилтны бие махбодод халдсан, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлд болон Хүний эрхийн Үндэсний Комисст гомдол гаргасан гэж дургүйцэж, гомдол гаргасныхаа төлөө өрөөндөө дуудаж дарамталж, ялгаатай байдлыг үүсгэх гэх зэргээр ааш авир нь улам дээрэнгүй болсон. Мөн шүүгчийн туслах Э.Шүрэнчимэгийн өрөөнд албан үүргээ гүйцэтгэж байхад нь гар руу нь цохисон.." гэжээ. Тус шүүхийн Тамгын газрын дарга З.Баяржаргал Комисст "Хэргийн материалтай холбоотой мэдээлэл шүүх гээд Э.Шүрэнчимэгийн хажууд зогсож байтал тэрээр хэргийн материалыг их хурдан дээш нь гүйлгээд байсан учир би харахгүй байна, битгий гүйлгээд бай гэж хэлээд нударсан" гэх тайлбарыг өгчээ. Тус шүүхийн Тамгын газрын ажилтнуудаас авсан санал асуулга, ганцаарчилсан ярилцлагаас дүгнэхэд Тамгын газрын дарга З.Баяржаргал нь удирдан зохион байгуулах чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ хуулиар хориглосон ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны дарамт хүчирхийллийн шинжтэй үйлдэл үзүүлдэг, ажилтны эрх, эрх чөлөө хууль ёсны ашиг сонирхол, нэр төр, алдар хүндэд хүндэтгэлгүй ханддаг байдал нь тогтоогдож байна.

2. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 53 дугаар зүйлийн 53.1 дэх хэсэгт "Ажилтан зөвшөөрөөгүй, эсхүл энэ хуульд тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд ажил олгогч хөдөлмөрийн гэрээнд тусгаагүй ажил үүрэг гүйцэтгэхийг ажилтнаас шаардаж болохгүй", мөн зүйлийн 53.2 дахь хэсэгт "Ажилтан хөдөлмөрийн гэрээнд тусгагдаагүй ажил үүрэг гүйцэтгэхийг зөвшөөрсөн тохиолдолд ажил олгогч гүйцэтгэх ажил үүрэг, түүнд олгох цалин хөлсийг ажилтантай урьдчилан тохиролцоно" гэж хуульчилсан.

Ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдаагүй ажил үүрэг гүйцэтгүүлсэн эсэхийг тус газрын ажилтнуудаас санал асуулгаар авахад "Тамгын газрын дарга ажилтнаар ажлын байрны тодорхойлолтод заагаагүй ажил, үүргийг хийлгэдэг үү?" гэсэн асуулгад 10 хүн буюу 62.5 хувь нь "тийм", 5 хүн буюу 31.25 хувь нь "үгүй" гэж хариулсан бол 1 хүн буюу 6.25 хувь нь асуултад хариулаагүй байна. Дээрх асуудлыг ажилтнуудтай хийсэн ганцаарчилсан ярилцлагаар тодруулахад нэр бүхий ажилтнууд "... Дарга З.Баяржаргал нь өөрийнхөө гэрийн засварыг ажлын болон ажлын бус цагаар 10 хоног хийлгүүлж, гэрээ удаа дараа цэвэрлүүлж, хийсэн засварыг голж дургүйцлээ илэрхийлсэн. Мөн бид хоёрт хордлогоо тайлаарай гээд 20.000 төгрөгийг тус тус шилжүүлж өгсөн, өөр цалин хөлс өгөөгүй болно..." гэж дурджээ.

Энэ талаар тус шүүхийн Тамгын газрын дарга З.Баяржаргал нь Комисст өгсөн тайлбартаа "...миний бие 2022 оны 10 дугаар сард Дархан-Уул аймгийн шүүхийн Тамгын газрын даргаар томилогдсон. Амьдрах байрандаа засвар хийх шаардлагатай болж санхүүгийн боломж муу байсан тул албан бус байдлаар ажилчдаасаа засвар хийхэд туслахыг хүссэн. Үйлчлэгч Б.Үенчимэг, Д.Оюундулам нараар гэрийнхээ засварыг 7-8 хоног ажлын бус цагаар, амралтын өдрүүдэд хийлгэсэн, засвар хийсэн төлбөр, мөнгө өгөөгүй, гэрээ цэвэрлүүлсэн..." гэжээ.

Дээрх мэдээллийг үндэслэн цугларсан баримтыг судлахад 2022 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр З.Баяржаргалын 5003280793 дугаар данснаас Б.Үенчимэгийн 5055274904, Б.Оюундуламын 5088047350 дугаарын данс руу 20.000 төгрөгийг гүйлгээний утга дээр Б гэсэн тэмдэглэл хийж тус тус шилжүүлсэн байна. Тус шүүхийн Тамгын газрын дарга З.Баяржаргал нь дээр дурдсан асуудлаар зөрүүтэй мэдээлэл өгсөн нь нэр бүхий ажилтнуудын ганцаарчилсан ярилцлага, холбогдох баримтуудаар нотлогдож байна.

3. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.6 дахь хэсэг, 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсэгт "ажил олгогч нь ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, дарамт хүчирхийллийг таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгаж, уг гомдлыг хүлээн авах байгууллага, албан тушаалтны нэр, хаяг, харилцах утас, цахим шуудангийн хаягийг нийт ажилтанд харагдахуйц газар байршуулах үүрэгтэй", мөн Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1 дэх заалтад "ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгах", мөн зүйлийн 11.7 дахь хэсэгт "Хөдөлмөрийн дотоод журамд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаархи ажил олгогч болон ажилтны эрх, үүрэг, хариуцлагыг тусгана" гэж тус тус хуульчилсан.

Тус шүүхийн Тамгын газрын даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/35 дугаар тушаалаар "Хөдөлмөрийн дотоод журам"-ыг батлсан байх боловч дээр дурдсан заалтыг тусгаагүй байна.

4. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.2.3 дахь заалтад "энэ хуульд заасны дагуу хувь хүнтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуульд заасан шаардлага, стандартад нийцсэн, ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид ажлын байраар хангах" 43.2.4 дэх заалтад "ажилтны эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхол, нэр төр, алдар хүндэд хүндэтгэлтэй хандах", мөн Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.3.1 дэх заалтад "Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангахад чиглэсэн үйл ажиллагааг төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн үндсэн дээр хэрэгжүүлж, хэрэгжилтийн явц, үр дүнгийн талаар ажилтнуудад мэдээлж байх", мөн зүйлийн 11.4.2 дахь заалтад "ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх" гэж ажил олгогчийн үүргийг тус тус заасан.

Шалгалтын хүрээнд тус Тамгын газрын ажилтнуудаас авсан "Хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны дарамтын талаар мэдлэг олгоход чиглэсэн сургалт зохион байгуулдаг" эсэхийг санал асуулгаар тодруулахад оролцогчдын 43.75 хувь нь "үгүй" гэж хариулсан байх бөгөөд албан хаагч, ажилтнуудад зориулсан сургалтын талаар хөдөлмөрийн дотоод журамд тусгаагүй, зохион байгуулсан сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөнд хүний эрхийн талаарх мэдлэг олгох, хөдөлмөрийн

харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны болон бэлгийн дарамттай холбоотой сургалтын сэдэв тусгаагүй, тусгайлсан хөтөлбөр байхгүй байна.

Иймд хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хүрээнд ажлын байрны дарамт хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалтыг шинэчилсэн агуулгын хүрээнд нийт шүүхийн Тамгын газрын ажилтан, албан хаагчдад үе шаттай зохион байгуулах, энэ талын ойлголт, мэдээллийг түгээн дэлгэрүүлэх шаардлагатай байна.

5. Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2.1 дэх заалтад "хуульд нийцүүлэн мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах журам баталж, мөрдүүлэх"-ээр зохицуулсан байх боловч тус байгууллагын гадна, доторх орчинд хяналтын 18 камер байршуулсан, камерын бичлэгийг хэн, ямар үндэслэлээр ухрааж үзэх, хуулбарлан авах, зэргийг зохицуулсан ашиглалтын журмыг баталж мөрдөөгүй байгаа нь тус хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.1 дэх заалтад "энэ хуулийн 20.2-т заасан шаардлагад нийцүүлэн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах дотоод журам баталж үйл ажиллагаандаа мөрдөх" гэж заасан хуулийн хэрэгжилт хангалтгүй байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Шаардлагыг хүргүүлж байна.

1. Төрийн албан хаагчийн хуулиар олгогдсон хөдөлмөрлөх, ажлын байрны дарамт хүчирхийллээс ангид байх эрхийг зөрчсөн нь тогтоогдсон Дархан-Уул аймаг дахь Давж заалдах болон Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газрын дарга З.Баяржаргалд холбогдох хууль, журамд нийцүүлэн хариуцлага тооцох, тус Зөвлөлөөс хийсэн дотоод хяналт шалгалтаар түүнд дээрх зөрчлийн улмаас хариуцлага тооцсон бол холбогдох баримтыг ирүүлэх, цаашид энэ төрлийн зөрчлийг давтан гаргахгүй байхад хяналт тавьж ажиллах;

2. Хөдөлмөрийн дотоод журмыг Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт үндэсний хороо, Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын 2021 оны 07 дугаар сарын 09-ны өдрийн А/107, А/02, 202, 02/009 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралтаар хамтран батлалсан Үлгэрчилсэн заавартай нийцүүлэн шинэчлэн батлах, Төрийн албаны тухай хууль 37 дугаар зүйлийн 37.1.7 дахь заалт, 39 дүгээр зүйлийн 39.1.4 дэх заалт, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1 дэх заалт, мөн зүйлийн 11.4.2 дахь заалтад заасан ажил олгогч нь ажлын байранд бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг барагдуулах, бэлгийн болон бусад дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэхэд ажил олгогч дээрх хуулийн заалтуудыг хэрэгжүүлж сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх, албан хаагчид болон удирдах албан тушаалтнуудад Жендерийн талаарх мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх, хүний эрхийн боловсролыг үе шаттай, давтамжтай зохион байгуулах;

3. Хүний хувийн мэдээллийн тухай хуулинд заасан шаардлагын дагуу байгууллагын хяналтын камер ашиглалтын журмыг батлах, мөрдүүлэх;

4. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 53 дугаар зүйлийн 53.1 дэх хэсэгт "Ажилтан зөвшөөрөөгүй, эсхүл энэ хуульд тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд ажил олгогч хөдөлмөрийн гэрээнд тусгаагүй ажил үүрэг гүйцэтгэхийг ажилтнаас шаардаж болохгүй" гэсэн заалтын хэрэгжилтийг хангаж, хөдөлмөрийн гэрээнд заагдаагүй ажил хийлгэж буй явдлыг таслан зогсоох;

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэс Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан бөгөөд Шаардлагын мөрөөр холбогдох арга хэмжээг авч, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.



ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ